

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1257/2531

นาย โสภ ณ เชื้อ จันทร
บริษัท รัตนชัย คาน เรือ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 30

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 30ห้ามมิให้นายจ้างนำหนี้อื่นมาหักจากค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างคำว่า "หนี้อื่น" นี้หมายถึงหนี้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง การที่โจทก์มีสิทธิเข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านของบริษัทจำเลยนั้น ก็เพราะโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยแม้โจทก์จะเสียค่าเช่าเดือนละ 300 บาท และค่าไฟฟ้าก็เป็นจำนวนน้อยมาก สิทธิของโจทก์ดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากความผูกพันในฐานะลูกจ้างและนายจ้างระหว่างโจทก์จำเลย หนี้ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นหนี้อื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หาใช่ หนี้อื่นตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 30 ไม่ จำเลยมีสิทธิหักค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้าจากเงินเดือนของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและจำเลยได้หักค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้าจากค่าจ้างของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายค่าชดเชย ค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้า จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้าง โจทก์ลาออกจากงานเองจำเลยปลุกบ้านให้ลูกจ้างเช่าอยู่อาศัย

ใกล้ที่ทำงานคิดค่าเช่าเดือนละ 300 บาท ค่าน้ำค่าไฟตามที่ได้ใช้จริง โจทก์เช่าบ้านของจำเลย จำเลยไม่ได้หักค่าเช่าและค่าไฟฟ้าจากเงินค่าจ้างของโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินจำนวนนี้คืน ขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยหักค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้าจากเงินเดือนของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 30 ซึ่งกำหนดว่า ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดนายจ้างจะนำหนี้อื่นมาหักมิได้นั้น พิจารณาแล้ว ในปัญหาดังกล่าวข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย พักอาศัยอยู่ในบ้านพักในโรงงานของจำเลย จำเลยคิดค่าเช่าบ้านเดือนละ 300 บาท โดยหักค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้าจากค่าจ้างของโจทก์ ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังอุทธรณ์ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวห้ามมิให้นายจ้างนำ "หนี้อื่น" มาหักจากเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งคำว่า "หนี้อื่น" นี้ ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วหมายถึงหนี้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3546-3547/2524 ระหว่างนายเอกชัย บุญชู โจทก์การรถไฟแห่งประเทศไทย จำเลยกรณีของโจทก์นี้ปรากฏว่าการที่โจทก์ได้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอยู่ในบ้านของจำเลยนั้น ก็เพราะโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย แม้การเข้าอยู่อาศัยโจทก์จะได้เสียเงินค่าเช่าให้แก่จำเลยในอัตราเดือน 300 บาท และเสียค่าไฟฟ้าด้วยก็ตาม ก็นับว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมาก ซึ่งบุคคลอื่นที่มีใช้ลูกจ้างของจำเลยย่อมไม่อาจใช้สิทธิดังเช่นโจทก์ได้ การที่โจทก์มีสิทธิดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงมาจากความผูกพันในฐานะลูกจ้างและนายจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยนั่นเอง นี่ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นหนี้อื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง หากใช้หนี้อื่นตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 30 แต่อย่างใดไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้อง

เรียกเงินดังกล่าวนี้คืนจากจำเลยได้ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว
อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ยังมีพยานที่จะนำสืบอีกศาลแรงงานกลางมีคำสั่งตัด
พยานโจทก์เป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วในปัญหาดังกล่าวนี้อ ข้อเท็จจริงได้ความ
ว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2530 ศาลแรงงานกลางสืบตัว
โจทก์และนายวิเชษฐ์ เพิ่มมงคลกุล พยานโจทก์ได้รวม 2 ปากแล้วโจทก์แถลงขอสืบ
นายวิเชียร กอบประดิษฐ์ ในประเด็นที่ว่าพยานเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ที่โจทก์ทะเลาะ
กับนายเอียนและขอสืบนายสิน อ่วมใจบุญ ในประเด็นที่ว่าพยานเป็นพนักงานอยู่บ้าน
พักของจำเลยได้ถูกหักค่าเช่าบ้านและค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับโจทก์ ศาลแรงงานกลางมี
คำสั่งงดสืบพยานดังกล่าวนั้นเสียพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามประเด็นที่โจทก์ประสงค์จะ
นำสืบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มิได้เป็นประเด็นโต้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์แต่อย่าง
ใด จึงไม่จำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงตามที่โจทก์ขอนำสืบอีกอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่
ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ